

تعميم

المحترمون

السادة /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: إتاحة توزيع وحدات صناديق الاستثمار المطروحة طرْحاً عاماً عبر القنوات الإلكترونية لشركات النقود الإلكترونية.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٢هـ، ونظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثقة من أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي من ضمنها توسيع نطاق الوصول لمنتجات برامج الاستثمار الجماعي، وبناءً على التنسيق بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية، ولغرض تسهيل الوصول إلى منتجات الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع نطاق قنوات الحصول على هذه المنتجات.

نفيدكم أنه تقرر إتاحة تعاقد شركات النقود الإلكترونية مع الصناديق الاستثمارية ومؤسسات السوق المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية؛ وذلك لتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية وفق الضوابط الآتية:

- ١- أن يكون التعاقد مع مؤسسة السوق المالية المرخص لها من الهيئة من أجل توزيع الصناديق الاستثمارية المطروحة طرْحاً عاماً فقط.
- ٢- يتعين على شركة النقود الإلكترونية إشعار البنك المركزي مسبقاً قبل التعاقد مع مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة، على أن يتضمن الإشعار إقرار الشركة بتحديث السياسات الداخلية في الشركة بما يتوافق مع هذه المنتجات والمخاطر المحتملة المتعلقة بها.
- ٣- يتعين على شركة النقود الإلكترونية التحقق من توافق تقديم الخدمة مع الاشتراطات والمتطلبات الواردة في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، بما في ذلك شروط الترخيص والقيود التنظيمية والحدود المفروضة على الشركة بما يتوافق مع حجم أعمالها.

٤- أن تبذل شركة النقود الإلكترونية إجراءات العناية الواجبة المرتبطة بهذه المنتجات، وأن تتضمن اتفاقية التعاقد بأن المسؤولية والمخاطر الناتجة عن هذا التعاقد تقع على مؤسسة السوق المالية المتعاقد معها والخاضعة لإشراف الهيئة.

٥- أن يقتصر دور شركة النقود الإلكترونية على توزيع الصناديق عبر تطبيق المحفظة الإلكترونية وتعبئة وتوقيع المستندات ذات العلاقة فقط، دون إتاحة فتح الحساب الاستثماري للعميل من خلال قنوات شركة النقود الإلكترونية، مع ضرورة الإيضاح للعميل أن الصناديق تعد أحد المنتجات الاستثمارية للمؤسسة المرخص لها من الهيئة ولا تعد من منتجات المدفوعات وأن شركة النقود الإلكترونية ليست طرفاً في العلاقة بين العميل ومؤسسة السوق المالية المرخص لها من الهيئة.

٦- أن يتاح للعميل من خلال تطبيق المحفظة الإلكترونية التابع لشركة النقود الإلكترونية الاشتراك في الصناديق دون إمكانية التصرف فيها كالبيع أو إلغاء الاشتراك، على ألا تكتمل عملية الاشتراك في الصناديق إلا بعد تواصل مؤسسة السوق المالية المرخص لها من الهيئة مع العميل وإخطاره بملاءمة الصندوق له.

كما نود التأكيد على مسؤولية شركات النقود الإلكترونية في الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، والتحقق من سلامة أعمالها وخدماتها من كافة الجوانب الفنية والقانونية، مع ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين أنشطة المدفوعات والأنشطة الاستثمارية.

لجيس

وتقبلوا تحياتنا،

يوسف بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع

- شركات خدمات المدفوعات.